ويكون بأحد أمرين :

١- عدد الطلاق . ٢- حال إيقاعه .

فإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد ، أو متفرقات في طهر واحد ، أو طلقها وهي حائض أو نفساء ، أو طلقها في طهر جامعها فيه ، ولم يتبيَّن حملها ، فإن هذا طلاق بدعيٌّ محرمٌ ، منهيٌّ عنه شرعاً ، وفاعله آثم .

فالطلاق البدعي في العَدَد يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ﴾ [البقرة :٢٣٠] . -يعني الثالثة-

والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره النبي ﷺ بمراجعتها[1] . وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها .

ب- حكم الطلاق البدعي :

يحرم على الزوج أن يطلق طلاقاً بدعياً ، سواء في العدد أو الوقت ؛ لقوله تعالى : ﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ ﴾ [البقرة :٢٢٩] ، وقوله تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق :١] ، أي : طاهرات من غير جماع ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض ، أمره النبي ﷺ بمراجعتها .

ويقع الطلاق البدعي كالسُّنيّ ؛ لأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بمراجعة زوجته ، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق ، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها .

المسألة السادسة : الرَّجْعة :

أ- تعريفها : لغة : المرة من الرجوع . وشرعاً : إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد .

---

(١)رواه البخاري برقم (٥٣٣٢) ، ومسلم برقم (١٤٧١) .